



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 261/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

נציגות הבית המשותף רחוב קהילת פאדובה 14 תל אביב
באמצעות חברי הנציגות יעקב רוזנבך, רות סופרמן ושלמה קריב
ע"י ב"כ עוה"ד דן שריזלי ו/או ירון שריזלי
מרחוב מנחם בגין 7 רמת גן

התובעת:

נ ג ד

1. צור גרשון ת.ז. 002507028
2. פנינה גרשון ת.ז. 001816289
שניהם מרחוב קהילת פאדובה 14 תל אביב

הנתבע:

פסק דין חלקי

מבוא

התובעת, שהינה נציגות הבית המשותף אשר ברחוב קהילת פאדובה 14 תל אביב הבנוי על חלקה הידועה כגוש 6625 חלקה 521 (להלן: "הבית"), הגישה תביעה נגד הנתבעים, בעלים של דירה בבית.

הבית רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל פי הרישום חל על ניהולו תקנון מוסכם.

על פי כתב התביעה, הנתבע לא שילם את חלקו המלא בהוצאות שהוציאה הנציגות להחזקת הרכוש המשותף בסך של 3,399 ₪ (תשלומים שוטפים לתקופה שמחודש מרץ 2009 ועד מאי 2010) וכן לא שילם את חלקו בהוצאות שהוציאה הנציגות לצורך עבודות עיבוי עמודים בבית בסך של 19,500 ₪. קרן החוב, על פי כתב התביעה, מסתכמת בסך של 22,899 ₪.

טענות הנתבע בכתב ההגנה מטעמו הן כי הוא משלם, מידי חודש, תשלום בסך של 305 ₪ ישירות לחשבון הבנק של הנציגות, בגין חלקו בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בהתאם להוראות סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). לטענת הנתבע תשלום זה מבוצע על פי חישוב הוצאות שוטפות צפויות שבוצע על ידו. לטענתו, דרישת הנציגות לתשלום איננה תואמת את הוראות סעיף 58 הנ"ל. בנוגע להוצאות בגין עבודות לעיבוי העמודים בבית טוען הנתבע כי נושא זה נדון במסגרת תיק מספר 181/09 בפני המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אריאלי ועל פסק דינה מיום 18.04.10 הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. לאור האמור טוען הנתבע כי יש לדחות את התביעה דנן, שהוגשה טרם זמנה ולחילופין יש להשעות את הדיון בה עד להכרעה בערעור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 261/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בדיון מיום 07.09.10 הודיע הנתבע 1 כי כתב ההגנה הוגש מטעמו בלבד וכי הנתבעת 2 לא התייצבה לדיון והיא לאחר ניתוח (עמוד 1 לפרוטוקול שורות 13-14).

הנתבעת 2 לא התייצבה לדיון כאמור, לא הגישה כל בקשה לשחררה מהתייצבות לו או לדחיית מועד הדיון ולא הגישה כתב הגנה מטעמה.

לאחר שמיעת טענות הצדדים החלטתי ביום 07.09.10 לעכב את הדיון בתובענה כנגד הנתבע 1 עד להכרעה בערעור שהגיש בכל הקשור לתביעה לתשלום הוצאות שהוציאה הנציגות לצורך ביצוע עבודות לעיכוי העמודים בבית (הנתבעים בסעיף 10 בכתב התביעה) והורתי על קיום הדיון בנוגע לתשלומים השוטפים לנציגות (הנתבעים בסעיף 10 א לכתב התביעה).

דיון

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

מעדויות חברי הנציגות מר רוזנבך ומר קריב עולה כי בעלי הדירות הקטנות בבית (כדירת הנתבעים) משלמים עבור חלקם בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף סך של 800 ₪ מידי חודשיים (עמוד 4 לפרוטוקול שורות 2-3 ועמוד 5 לפרוטוקול שורות 19-20). מנספח לדוח שנתי לשנת 2009 (מוצג ת/1) ניתן ללמוד כי כל בעלי הדירות הקטנות בבית שילמו בתקופה שמחודש 03/09 ועד 05/10 סך כולל של 7,669 ₪ להחזקת הרכוש המשותף בעוד הנתבעים שילמו בתקופה זו סך של 4,270 ₪ (סך של 305 ₪ מידי חודש החל מחודש 04/09 ועד חודש 05/10).

העובדה, עליה אין מחלוקת, כי כל בעלי הדירות בבית שילמו את חלקם בהוצאות מהווה אישור בפועל של תקציב הבית על ידי בעלי הדירות (ע"א (ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו)), בין אם מדובר באישור מראש ובין אם באישור בדיעבד (ע"א 93/84 שלמה קדמי נ' יערי קווין פ"ד מ(1) 724).

ראיות התובעת בנוגע לתקציב ולהוצאות הנציגות לא נסתרו על ידי הנתבע, לא בחקירתם הנגדית של העדים מטעמה ולא בראיה אחרת כלשהי.

למעשה, גם בכתב ההגנה הנתבע איננו חולק על הגביה בפועל מבעלי הדירות האחרים בבית או על הסכומים שנטען כי שולמו על ידו.

טענת ההגנה היחידה של הנתבע בכתב ההגנה היא כי גובה החיוב החודשי אינו תואם את הוראות תקנון הבית והוראות סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, שכן, החיוב הינו גבוה מהחיוב הנדרש להחזקה תקינה של הרכוש המשותף על פי התחשיב אותו ערך (עמוד 6 לפרוטוקול שורות 24-25). הנתבע



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 261/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

גם משלם לנציגות תשלומים חודשיים על פי אותו תחשיב פרטי ובכך, לטענתו, הוא ממלא אחר חיובו על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין.

אין בידי לקבל טענה זו של הנתבע.

תקנון הבית מבסס את זכותה של האסיפה הכללית לקבוע את ההוצאות הנדרשות לניהולו והחזקתו של הרכוש המשותף בבית, קרי, תקציב הבית המשותף. על פי תקציב הבית המשותף נקבע חובם של בעלי הדירות לנציגות ומתוך כספים אלה הנציגות מממנת את ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף. תקציב הבית המשותף, מטבעו, צופה פני עתיד, שכן, ללא מימון מראש להוצאות הנדרשות להחזקת הרכוש המשותף, לא תוכל הנציגות למלא את תפקידה (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו)).

מששלמו כל בעלי הדירות, למעט הנתבע, את חלקם בהוצאות על פי תקציב הבית, אין לאפשר לנתבע לשלם לפי חישובים שערך בעצמו. על הנתבע לשלם את חלקו, בדיוק כשם ששילמו כל בעלי הדירות האחרים בבית.

קבלת טענת הנתבע אך תגרום לכך שכל בעל דירה יוכל לבצע חישוב תקציב בעצמו, על סמך נתונים שהוא בוחר לכלול בתחשיב זה, וישלם, במקרה הטוב, כראות עיניו ולפי החלטתו. החלטה שכזו איננה תואמת את הוראות החוק ותקנון הבית, לא תאפשר לנציגות להתנהל ולנהל את הרכוש המשותף בבית והיא גוררת מניה וביה חוסר שוויון בין בעלי הדירות ביישום הוראות התקנון והחוק.

מטבעו של תקציב, הצופה פני עתיד, יתכן ויתברר כי שולמו כספים עודפים. במקרה שכזה תוכל האסיפה הכללית להחליט על החזרתם לבעלי הדירות על פי חלקם בתשלום או שימוש בכספים אלו לכל צורך שהוא בהתאם להוראות החוק והתקנון.

ויוודגש, טענות הנתבע כי התקציב השנתי גבוה מהנדרש, איננה מהווה הצדק להימנעות מתשלום חלקו המלא בהתאם לתקציב שאושר על ידי בעלי הדירות.

כך, גם כאשר מאושר תקציב אשר לדעת בעל דירה הינו גבוה מהנדרש, אין הוא רשאי להפסיק לשלם את חלקו בהוצאות או לשלם רק חלק מן ההוצאות על פי החלטתו ולהטיל בכך מעמסה כלכלית על בעלי הדירות האחרים.

לנתבע פתוחה הדרך לתבוע את הנציגות, אם הוא סבור כי התנהלותה איננה ראויה. הנתבע יכול גם לפעול בהתאם להוראות התקנון לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין במטרה לגייס רוב של בעלי הדירות לשם קביעת תקציב חדש או לשם החלפת הנציגות. בינתיים, אין הנתבע יכול להחזיק כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית המשלמים את תשלומיהם המלאים לנציגות ולשלם, על פי בחירתו, חלק בלבד מחיוביו (ר' בהקשר זה פרשת שלום המזכרת לעיל, ע"א (ת"א) 204/79 ויזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 261/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור האמור לעיל בדבר חובתו של הנתבע לשלם את ההוצאות, כפי שנקבעו בתקציב הבית על ידי הנציגות ובעלי הדירות, על אף השגותיו, הרי שאין צורך לבחון את נכונות התחשיב אשר ערך הנתבע. אולם, לשם שלמות התמונה, יוער כי גם לגופו של עניין אין לקבל את התחשיב שערך הנתבע. בחינת התחשיב מלמדת על חוסרים בו - התחשיב מתבסס על הערכות תשלומים ללא סימוכין או תיעוד וחוסרים בו פריטי הוצאות שונים, למשל, הוצאות ביטוח (על פי החלטת האסיפה הכללית כמפורט בת/3). התחשיב גם אינו לוקח בחשבון גביה עבור הוצאות בלתי צפויות נוספות ובגין שינויי מחירים ועלייתם (עמוד 7 לפרוטוקול שורות 11-16).

לא התרשמתי גם כי הסכומים שגבתה הנציגות מבעלי הדירות היו סכומים בלתי סבירים לצורך ניהול והחזקת הרכוש המשותף. יפים לענין זה דברי המלומד וייסמן בספרו דיני קניין – בעלות ושיתוף, עמ' 499: "אין זה סביר להניח כי כל שנחוץ כדי להשתחרר מחובת ההשתתפות בהוצאות הבית הוא להוכיח כי ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה המבוקשת במחיר נמוך כלשהו מזה שהוצא. הוצאה הנראית כסבירה מבחינתו של צרכן ממוצע, בתנאי שוק רגילים, תחייב בהשתתפות את בעלי הדירות גם אם ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה בעלות נמוכה יותר. חובת הנאמנות שחבה בה הנציגות כלפי בעלי הדירות אינה מחייבת אותה לחתור לשיאים של חסכונות בניהול ענייני הבית המשותף. די ברמת התנהגות המקובלת על צרכן ממוצע וסביר. שאם לא תאמר כן יירתעו בעלי דירות מלשמש כחברי נציגות".

לפני סיום אעיר כי טענות הנתבע כאילו הוא סבור היה שהדיון הקבוע ליום 07.09.10 יתמצה בבקשתו לדחיית התביעה ו/או לעיכוב הדיון בה, אין לה על מה שתסמוך. כפי שפרטתי בהחלטתי מיום 07.09.10, בקשת הנתבע לדחיית התביעה או לעיכוב הדיון בה לא הציעה כל נימוק בנוגע לעילת התביעה שמקורה בתשלומים שהשוטפים לנציגות. הדיון שנקבע זומן לדיון בתובענה ולכן לא ברור מדוע הנתבע (שהינו בעל השכלה משפטית ומחזיק ברישיון עו"ד (עמוד 2 לפרוטוקול שורה 3)) סבור היה שהנושא לא ידון.

הנתבעת 2

הנתבעת 2 לא התייצבה לדיון בתובענה כאמור ולא הגישה כתב הגנה במועד שנקבע לכך, על אף שהמצאת ההזמנה בוצעה כדין.

בהקשר זה יוער כי במסגרת בקשה להארכת מועד הגשת כתב הגנה שהגיש הנתבע 1 ביום 20.07.10 נטען על ידו כי לא בוצעה מסירה של כתב התביעה והזמנה לדין לנתבעת 2 שכן היא היתה מאושפזת בבית חולים באותה העת. מאידך מאשר הנתבע 1 בקשתו כי הוא בעלה של הנתבעת 2 וסועד אותה בכל יום. בנסיבות אלה, משאין מחלוקת כי הנתבע 1 קיבל את כתב התביעה וההזמנה לדין, הרי, שהזמנה לדין נמסרה כדין גם לנתבעת 2 בהתאם להוראות תקנה 481 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות").



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 261/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור האמור ובהתאם לתקנות 97 ו-157 לתקנות, אין מניעה לתת פסק דין כנגד הנתבעת 2 על יסוד האמור בכתב התביעה, בפרט כאשר עילת התביעה מעוגנת בהוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין. אולם, משהחלטתי לעכב את הדיון בתובענה כנגד הנתבע 1, בכל הקשור לעילת התביעה שעניינה בעבודות עיבוי העמודים, הרי שנכון יהיה לעכב את הדיון בעניין זה גם ביחס לאשתו, נתבעת 2, על אף שלא הוגש כתב הגנה על ידה ועל אף ההפרדה שבין הנתבעים (עליה הצהיר הנתבע 1 בדיון מיום 07.09.10).

סיכום

לאור האמור לעיל אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת, ביחד ולחוד, את הסך של 3,399 ₪ וכן את הסך של 694 ₪ בגין החזר אגרת תביעה כאשר סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 24.06.10, ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת, ביחד ולחוד, בגין החזר הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד סך של 750 ₪ (בצירוף מע"מ) בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין עד למועד התשלום בפועל.

הצדדים יודיעו עד ליום 31.01.11 בדבר התקדמות הליך הערעור בתיק עש"א 10-06-3564 והמשך הדיון בתיק זה ייקבע בהתאם.

התיק יובא לעיוני ביום 01.02.11.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ו' תשרי תשע"א, 14 ספטמבר 2010, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב